

СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН
репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні
(СПО об'єднань профспілок)

Майдан Незалежності, 2, Київ, 01001
Тел. (044) 205-76-41, 205-76-42, 205-76-09, тел/факс (044) 205-76-00
spo.fpsu.org.ua, e-mail: fpsu@fpsu.org.ua, spop@fpsu.org.ua

09.11.2023 № 01-12/858-спо

На № _____ від _____

Членам СПО об'єднань
профспілок

Про медичне забезпечення
потерпілих на виробництві

З 1 січня 2023 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (№1105), в редакції Закону від 21.09.2022р. №2620-IX, яким внесено суттєві зміни щодо соціального захисту осіб, які потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві. Якщо до цієї дати зазначеним особам надавалися соціальні послуги (лікування, санаторно-курортне лікування, забезпечення необхідними ліками, надання технічних та інших засобів реабілітації, протезування тощо) у повному обсязі за рахунок коштів соціального страхування, то після 1 січня ц.р. ці послуги для потерпілих надаються в порядку і в обсягах, визначених відповідними законодавчими актами.

Зокрема передбачено, що потерпілі мають право на лікування та реабілітацію у сфері охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я, що проводяться відповідно до вимог законів України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я». Проте, за наявною інформацією, під час лікування потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві окремі медичні послуги оплачуються самим потерпілим, що не відповідає нормам Закону України «Про охорону праці» щодо забезпечення повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання.

У зв'язку з цим СПО об'єднань профспілок звернувся до відповідних міністерств та Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів щодо необхідності забезпечення лікування потерпілих у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету чи соціального страхування. Зокрема, запропоновано передбачити відповідні норми у Законі №1105 при опрацюванні законопроектів, які знаходяться на розгляді Верховної Ради України (реєстр. №№9214, 9417, 9417-1, 10017).

Питання щодо порушення прав потерпілих на виробництві також знаходиться на розгляді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

З метою інформування, надсилаємо відповіді Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я із зазначеного питання, наданих на звернення СПО об'єднань профспілок.

Додаток: на 5 арк.

Голова СПО
об'єднань профспілок



Григорій ОСОВИЙ



вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60,
E-mail: info@mlsp.gov.ua, сайт: www.msp.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37567866

На № _____ від _____ 20__ р.

**Голові Спільного
представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок на
національному рівні**
Осовому Г. В.

Міністерство соціального політики України розглянуло Ваш лист від 28.09.2023 № 01-12/757-СПО стосовно вирішення питання медичного обслуговування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

У діючій на сьогодні системі соціального захисту населення регламентовано умови забезпечення осіб, які потребують надання медичних послуг, ліками та соціальними послугами на безоплатній основі.

Статтею 49 Конституції України встановлено, що кожен громадянин має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно.

Зокрема, відповідно до законів України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”, „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” всім громадянам **МІНСКОПОЛІТИКИ** медичної допомоги за рахунок

МІНСОЦПОЛІТИКИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІС

МІНСОЦПОЛІТИКА
16239/0/2-23/54 від 24.10.2023

медичної допомоги за рахунок



МІНСОЦПОЛІТИКИ
КОНТЕЙНЕР державного та мі
КЕП Марчак Дарія Миколаївна
58E2D9E7F900307B04000000BC0835005C4DA700
Підписано: 24.10.2023 19:21:57



За програмами медичних гарантій, які визначено Законом України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, за кошти Державного бюджету України проводиться повна оплата медичних послуг та лікарських засобів.

Законом України від 23.09.1999 № 1105 „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у редакції, що діє з 01.01.2023 (далі – Закон № 1105), не міститься прямих норм щодо лікування та реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі – потерпілі). Однак статтею 36 Закону № 1105 встановлено, що потерпілі мають право на лікування та реабілітацію в закладах охорони здоров’я, що проводяться відповідно до вимог законів України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та „Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я”. Цим Законом усунуто дублювання фінансування медичних послуг, адже такі витрати фінансуються з державного та місцевих бюджетів, зокрема, за рахунок коштів, спрямованих до системи охорони здоров’я відповідно до Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, Законом України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” визначено державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Відтак, кожен пацієнт має право отримати гарантовані державою медичні послуги в межах програми медичних гарантій безоплатно. Наявність будь-якого спеціального статусу не є обов’язковою умовою для цього, оскільки законодавчі норми щодо медичного забезпечення є загальними для усіх громадян.

З метою врегулювання питання забезпечення потерпілих лікарськими засобами постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 438 „Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” (далі – Постанова № 438) внесено зміни до Переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303, а саме цей перелік доповнено захворюваннями, що найчастіше встановлюються потерпілим: пневмоконіози у випадках професійного захворювання; ушкодження головного мозку внаслідок черепно-мозкової травми, спричинені нещасним випадком на виробництві (трудовим каліцтвом); травми спинного мозку, спричинені нещасним випадком на виробництві (трудовим каліцтвом).

Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування потерпілих проводиться аптеками за рецептами лікарів лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання потерпілих. Витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’я.

Разом з цим, з метою вдосконалення практики застосування Закону № 1105, Міністерство політики за результатами проведених нарад за участю народних депутатів України та представників громадських організацій було розроблено та прийнято



Урядом постанову Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 № 775 „Деякі питання реалізації прав потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на отримання соціальних послуг” (далі – Постанова № 775), якою внесені зміни до Постанови № 438.

Прийняття цього акта Уряду дозволило забезпечити потерпілих усім спектром необхідних соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб у предметах і засобах медичного та побутового призначення. Зокрема, Постановою № 438 передбачено можливість надання потерпілим соціальної послуги натуральної допомоги шляхом виплати щомісячних грошових компенсацій. Також урегульовано порядок надання, особливості призначення та розміри компенсацій вартості заходів, необхідних для надання цієї соціальної послуги.

Серед таких заходів, зокрема, визначено надання потерпілому компенсації вартості предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду.

На сьогодні розмір цієї компенсації, залежно від потреби потерпілого, може коливатися від 558 до близько 2 790 грн на місяць.

Слід зауважити, що під потребою у наданні натуральної допомоги в частині компенсації заходів, що передбачають надання предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, варто розуміти визначені відповідно до медичної документації засоби, що є необхідними для відновлення (підтримання) здоров'я, в тому числі (але не виключно) лікарські засоби та вироби медичного призначення.

Крім того, Постановою № 775 передбачено надання потерпілому компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом сім'ї потерпілого та/або іншою особою, якому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії або з медичним висновком про здатність до самообслуговування та потреби в сторонній допомозі та/або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (довідкою до такого акта огляду) та/або відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) визначено потребу у спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, а також відшкодування потерпілим витрат на необхідний догляд з 01.01.2023.

Наразі в Пенсійному фонді України на обліку перебуває 2 166 осіб, яким згідно з медичним висновком визначено потребу в догляді (1,4 % від загальної кількості потерпілих, що перебувають на обліку в Пенсійному фонді України).

З огляду на вищезазначене, Мінсоцполітики вжито вичерпний перелік заходів, спрямованих не лише на відновлення, але й на поліпшення існуючих законодавчих гарантій реалізації прав потерпілих на забезпечення соціальними послугами.

Водночас, розуміючи важливість порушеного Вами питання, Мінсоцполітики в межах компетенції готове долучитися до обговорення конкретних пропозицій профспілкової сторони у разі їх надходження.

3 повагою

перший заступник Міністра

Дарія МАРЧАК

30 1102301894791 02003



АСУД "ДОКПРОФ 3"
РМНСОЦПОЛІТИКИ
16239/02-23/54 від 24.10.2023
КЕП Марчак Дарія Миколаївна
58E2D9E7F900307BD4000000BC0835005C4DA700
Підписано: 24.10.2023 19:21:57



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

Від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____

СПО об'єднань профспілок

Міністерство охорони здоров'я України розглянуло звернення СПО об'єднань профспілок від 28.09.2023 № 01-12/757-СПО щодо лікування потерпілих осіб у разі нещасного випадку на виробництві, та повідомляє.

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, одним з основних принципів охорони здоров'я є рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної і реабілітаційної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров'я. Держава гарантує фінансування, надання всім громадянам гарантованого обсягу медичних і реабілітаційних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому законом.

У свою чергу, фінансування в сфері охорони здоров'я базується на основі принципів всеохоплюючого доступу до послуг охорони здоров'я, солідарності та справедливості, щоб кожна особа мала однаковий доступ до медичної допомоги, мала змогу отримати таку своєчасно, в необхідному обсязі і не зазнаючи при цьому катастрофічних витрат.

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» пацієнти мають право на отримання необхідних їм медичних послуг, медичних виробів та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів медичних послуг.

Особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році визначені Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1464 (далі – Програма медичних гарантій).

У 2023 році Програма медичних гарантій складається з 42 пакетів медичних послуг, які охоплюють такі види медичної допомоги, як: екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна медична допомога та реабілітація у сфері охорони здоров'я, медична допомога дітям, медична допомога при вагітності та пологах.

30 15123105844 000001



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Міністерство охорони здоров'я України
25/31257/2-23 від 01.11.2023
Підписання КЕП Дубров Сергій Олександрович
3FAA9288358EC00304000000231A38001E15B400

Міністерство охорони здоров'я України
25/31257/2-23 від 01.11.2023



НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний період за відповідним напрямом.

Зокрема, бюджет Програми медичних гарантій на весь 2023 рік складає 142,4 млрд грн. У проєкті Державного бюджету України на 2024 рік на Програму медичних гарантій передбачено 158,7 млрд грн.

Відповідно всі пацієнти, в тому числі і потерпілі особи у разі нещасного випадку на виробництві, мають право безоплатно отримувати якісні медичні послуги у всіх закладах охорони здоров'я України, які мають договір із НСЗУ за відповідними пакетами послуг, незалежно від місця реєстрації пацієнта та приналежності до тієї чи іншої соціальної групи, оскільки законодавчі норми щодо медичного забезпечення є загальними для всіх.

Для отримання необхідної медичної допомоги потерпілі особи, за електронним направленням сімейного або профільного лікаря, в якого вони перебувають на обліку, можуть звернутися до будь якого закладу охорони здоров'я, який має укладений договір з НСЗУ.

Інформацію про те, який заклад охорони здоров'я уклав договір з НСЗУ за програмою медичних гарантій та за якими саме пакетами медичних послуг можна знайти на Дашбордах на веб-сайті НСЗУ <https://edata.e-health.gov.ua/edata/dashboard>.

Разом з тим інформуємо, що надавачі медичних послуг зобов'язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, обладнання, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та специфікацій. Вартість таких лікарських засобів та витратних матеріалів входить до тарифу на медичні послуги за програмою медичних гарантій.

При цьому, відповідно до пункту 7 Порядку до тарифу на медичні послуги не включається вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які мають забезпечуватись в централізованому порядку за рахунок коштів інших програм державного бюджету.

Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за медичні послуги, які вже включені до Програми медичних гарантій, зокрема, й через сплату благодійних внесків або неформальну оплату послуг, заборонено умовами договору між НСЗУ та закладом охорони здоров'я.

У випадку ж вимагання закладом охорони здоров'я, який уклав договір з НСЗУ, додаткової оплати (або якщо оплата вже відбулась), за послуги, включені до програми медичних гарантій, або у випадку, якщо пацієнту безпідставно відмовляють у наданні медичної послуги, такий пацієнт має право звернутися до НСЗУ письмово або за коротким номером інформаційно-довідкової служби 16-77 або ж до керівництва лікарні.

Перший заступник Міністра

Сергій ДУБРОВ

